Kaufzusage und Reservation
Eigentumswohnungen
Seefeldstrasse 14, 8610 Uster

1. Parteien

Personalien Kaufinteressent/-in (bitte wie im Pass)

Name:	Name:
Vorname:	Vorname:
Strasse:	Strasse:
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
Tel. P:	Tel. P:
Tel. G:	Tel. G:
E-Mail:	E-Mail:
Geb.-Datum:	Geb.-Datum:
Bürgerort:	Bürgerort:
Zivilstand:	Zivilstand:
Güterstand:	Güterstand:
Beruf:	Beruf:

- nachfolgend **Kaufinteressentin** genannt -

und

Dettwyler Immobilien GmbH,
Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht

- nachfolgend **Eigentümerin** genannt –

sowie

Piiri AG,
Limmatquai 72, 8001 Zürich

- nachfolgend **Piiri AG** (Erstellerin) genannt –

beide vertreten durch

Dettwyler Development AG, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht

- nachfolgend **DDAG** genannt -

2. Kaufobjekte

Der Eigentümer verkauft den Kaufinteressenten die nachstehenden Stockwerkeinheiten bzw. Landanteile der neu zu erstellenden Liegenschaft. Im entsprechenden Kaufvertrag mit werkvertraglichen Abreden des Notariates Horgen sind die Bedingungen des Werkvertrages mit der Totalunternehmerin, der Pagarus Bau AG, enthalten.

Diese Kaufzusage und Reservation betrifft folgende Objekte:

1.	……-Zimmerwohnung GB ….. …/1‘000 Miteigentum an GB 8507	Nr. …	im	……geschoss
2.	Garagenplatz GB ../36 Miteigentum an GB 53413	Nr. …	im	Untergeschoss

Stockwerkeigentum auf GB-Blatt 8507, Kat.-Nr. C2738 in der Stadt Uster

- nachfolgend insgesamt **Kaufobjekte** genannt -

Dieser Kaufzusage und Reservation liegen folgende Dokumente bei bzw. wurden abgegeben/übermittelt:

- Grundrisspläne
- detaillierter Baubeschrieb
- Offerte Küche
- Entwurf Kaufvertrag mit werkvertraglichen Abreden mit Zahlungsplan
- Käufervereinbarung
- Rabattvereinbarung
- Stockwerkeigentumsbegründungs-Pläne
- Nutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft
- Nutzungs- und Verwaltungsordnung Garage

3. Kaufpreis

Der Kaufpreis für diese Kaufobjekte beträgt:

1.	-Zimmerwohnung inkl. Kellerabteil	Nr. Nr.	CHF	0.00	(Franken …… ……..)
3.	Garagenplatz	Nr.	CHF	50‘000.00	(Franken fünfzigtausend)
Total Kaufpreise			**CHF**	**0.00**	(Franken ……..)
Der Kaufpreis ist aufgeteilt in:			CHF CHF	0.00 0.00	Werkpreis Landanteil

Die vorstehenden Kaufpreise entsprechen den Kaufobjekten gemäß den Bauplänen und dem Baubeschrieb gemäss Kaufvertrag mit werkvertraglichen Abreden mit der Eigentümerin und der Piiri AG.

Über von den Kaufinteressenten veranlasste Abweichungen infolge zusätzlicher Ausbau- oder Materialisierungswünsche zum obgenannten Kurzbaubeschrieb und Grundrissplan ist separat abzurechnen.

4. Verpflichtungen der Kaufinteressentin

a) Die Kaufinteressenten verpflichten sich innert 30 Tagen nach Aufforderung der DDAG bzw. spätestens bis **31. März 2027** auf dem zuständigen Notariat und Grundbuchamt Uster einen öffentlich beurkundeten Kaufvertrag über die oben erwähnten Kaufobjekte abzuschließen.

- Notariats- und Grundbuchgebühren des Kaufvertrages je zur Hälfte zu Lasten des Eigentümers und der Kaufinteressenten
- Notariats- und Grundbuchgebühren einer allfälligen Hypothezierung zu Lasten der Kaufinteressenten
- Grundstückgewinnsteuern zu Lasten des Eigentümers (wird sichergestellt)

b) Die Kaufinteressenten bezahlen eine Reservationsgebühr von CHF 50'000,00 (Franken fünfzigtausend) auf das Konto der Dettwyler Immobilien GmbH, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht, IBAN [redacted] bei der Zürcher Kantonalbank, Zürich, ein.

5. Verpflichtungen von DDAG

DDAG verpflichtet sich gegenüber den Kaufinteressenten, dieser die Kaufobjekte bis zum **31. März 2027** zu reservieren, das heißt, bis zu jenem Zeitpunkt mit keiner anderen Partei eine Reservationsvereinbarung oder eine öffentlich beurkundeten Kaufvertrag darüber abzuschliessen respektive abschliessen zu lassen.

6. Verwendung der Reservationsgebühr

Diese Reservationsgebühr wird beim Abschluss des Kaufvertrages vollumfänglich als Zahlung an den Kaufpreis angerechnet. Die Reservationsgebühr wird nicht verzinst.

Ziehen die Kaufinteressenten ihre Kaufzusage zurück oder kommt der Kaufvertrag bis zum geplanten Datum aus anderen, bei den Kaufinteressenten liegenden Gründen nicht zur öffentlichen Beurkundung, so verfällt ein Betrag von CHF 20'000.- unwiderruflich und unanfechtbar an die Dettwyler Development AG, zur Deckung für ihr entstandene Unkosten. Sofern im Auftrag der Kaufinteressenten während der Reservationsfrist schriftlich vereinbarte Änderungswünsche von den Architekten und der Generalunternehmung bearbeitet werden, sind diese gemäss der SIA Honorarordnung separat zu bezahlen. Beim Rückzug der Kaufzusage können diese Honorare ebenfalls an der Reservationsgebühr in Abzug gebracht werden.

7. Weitere Bestimmungen

Die obgenannte Reservationsfrist kann im gegenseitigen, schriftlichen Einverständnis verlängert werden.

Die vorstehende Kaufzusage und Reservation erlangt ihre Gültigkeit durch die Unterzeichnung der Kaufinteressenten und DDAG sowie durch Bezahlung der Reservationsgebühr. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Zwischenverkauf und allfällige Preisanpassungen vorbehalten.

Auf öffentliche Beurkundung dieser Vereinbarung wird verzichtet.

Gerichtsstand ist Zürich.

…….., ……

Die Kaufinteressenten

Küsnacht, ……

Für Piiri AG und Dettwyler Immobilien GmbH

Dettwyler Development AG
Christoph Dettwyler